

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1424/2017

**अपीलार्थी श्री हरीशचंद सोनी,जरहाभाटा, बिलासपुर
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका निगम बिलासपुर

आदेश दिनांक 06.01.2020

- 1/ अपीलार्थी श्री हरीशचंद सोनी बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजि. डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था परंतु वे अनुपस्थित हैं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री दिलीप तिवारी की ओर से श्री प्रकाश नारायण शर्मा, सहायक जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका निगम बिलासपुर उपस्थित। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी को दिनांक 6.6.2018 को 01 पृष्ठ की जानकारी प्रदाय की गई थी। बाद में दिनांक 11.11.2019 को शेष जानकारी प्रदाय की गई है जिससे अपीलार्थी संतुष्ट हैं।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री आर. बी. वर्मा उपस्थित।
- 4/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि. 5.12.2016, जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर को प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी, नगर पालिक निगम बिलासपुर को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 12.4.2017 को आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 5/ जनसूचना अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दि. 31.12.2019 प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन सहायक जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दि. 15.12.2016 को डिम्ब जनसूचना अधिकारी जनकार्य संभाग 01, नगर पालिक निगम बिलासपुर को अपीलार्थी को आवेदन चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा 5(5) के तहत प्रेषित किया गया। डिम्ब जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दि. 6.6.2018 को अपीलार्थी को प्रेषित कर जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध कराया। जानकारी अपूर्ण होने के कारण जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दि. 6.6.2018 को डिम्ब जनसूचना अधिकारी को पत्र जारी कर जानकारी दिये जाने के तदाशय का पत्र जारी किया गया। डिम्ब जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र दि. 16.9.2019 को पत्र जारी कर सूचना अधिकारी शाखा को प्रेषित किया जिसे सहायक जनसूचना अधिकारी के

द्वारा अपने पत्र दि० 11.11.2019 को अपीलार्थी को डिम्ड जनसूचना अधिकारी के द्वारा 01 पृष्ठ की जानकारी तथा 02 कलर फोटो अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया। जवाब के साथ पत्र दि० 11.11.2019 16.9.2019 की छायाप्रति भी संलग्न है।

- 6 / प्रथम अपीलीय अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दि. 31.12.2019 भी प्रकरण में संलग्न है जिसमें लेख अनुसार अपीलार्थी प्रथम अपील की सुनवाई में अनुपस्थित रहे। तत्कालीन अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति के पश्चात भी उक्त अपील प्रकरण का सुनवाई करते हुए संबंधित डिम्ड जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए प्रथम अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। डिम्ड जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दि. 11.11.2019 को 01 पृष्ठ की जानकारी एवं 02 कलर फोटो अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया।
- 7 / प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पत्र दि. 11.11.2019 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई है, परंतु यह भी पाया जाता है कि अपीलार्थी को 03 वर्ष के विलंब से जानकारी प्रदाय की गई है। अतः विलंब से जानकारी प्रदान करने के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी को 1,000/-रुपये (एक हजार रुपये) क्षतिपूर्ति प्रदान कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा जानकारी प्रदान करने में हुए विलंब का परीक्षण कर दोषी अधिकारी से उक्त राशि की वसूली की जावे। साथ ही जनसूचना अधिकारी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर समय पर जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील निराकृत कर समाप्त की जाती है।

सही/-
(मोहन राव पवार)
राज्य सूचना आयुक्त